



PUTUSAN
Nomor 829 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IMAM SUKARDI**, bertempat tinggal di Dusun Timur, RT 005, RW 002, Desa Curah Jeru Timur, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,
2. **ZAENAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Arjuno, Nomor 27, RT 004, RW 002, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,
3. **AGUS WIDA KAMDIYONO**,
4. **ARMO alias PAK MALIK**,
5. **SUWANI**,
6. **MOHAMMAD IDRUS**,
nomor 3 sampai dengan nomor 6 bertempat tinggal di Dusun Timur, RT 005, RW 002, Desa Curah Jeru Timur, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,
7. **SUPIYANI**, bertempat tinggal di Dusun Timur, RT 001, RW 004, Desa Curah Jeru Timur, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,
8. **IANIS MALIK OLEATU**, bertempat tinggal di Kampung Timur, RT 005, RW 002, Desa Curah Jeru Timur, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,
9. **NURBANI IDRIS**, bertempat tinggal di Dusun Timur, RT 001, RW 004, Desa Curah Jeru Timur, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syaiful Yadi, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Anggrek, Perumahan Graha Era Mas, Nomor 03, Kampung Lugundang Barat, RT 02, RW 07, Desa Talkandang, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

H. ABDUR RAHMAN AWIK, bertempat tinggal di Kampung Curah Saleh 1, RT 003, RW 003, Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Susilo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Joko Susilo, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Banyuwangi, Nomor 27 Landangan, RT 002, RW 002, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - 2.1. Nomor 02116 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 1430 m², dengan Gambar Situasi, tanggal 15/08/2019, yang terletak di

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: rumah Dyah Wulandari; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: tanah pekarangan Sofyan Jamil; barat: rumah H. Hosen, jalan kavling, rumah Hafidz;

2.2. Nomor 02118 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 205 m², dengan Gambar Situasi tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: tanah pekarangan Sofyan Jamil; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: rumah Misdin; barat: selokan;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):

3.1 Nomor 02116 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 1430 m², dengan Gambar Situasi, tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: rumah Dyah Wulandari; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: tanah pekarangan Sofyan Jamil; barat: rumah H. Hosen, jalan kavling, rumah Hafidz;

3.2 Nomor 02118 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 205 m², dengan Gambar Situasi tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: tanah pekarangan Sofyan Jamil; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: rumah Misdin; barat: selokan;

4. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menempati objek sengketa harus menyerahkannya pada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
7. Menetapkan kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



8. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII secara tanggung renteng, tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 1.430 m² yaitu senilai Rp2.145.000.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 205 m² yaitu senilai Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Menetapkan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat membayar secara tunai dan seketika untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
12. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* ataupun peninjauan kembali;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk serta taat pada putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 13 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - Nomor 02116 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 1430 m², dengan Gambar Situasi tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: rumah Dyah Wulandari; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: tanah pekarangan Sofyan Jamil; barat: rumah H. Hosen, jalan kavling, rumah Hafidz;
 - Nomor 02118 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 205 m², dengan Gambar Situasi tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: tanah pekarangan Sofyan Jamil; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: rumah Misdin; barat: selokan;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menempati objek sengketa harus menyerahkannya pada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 374/PDT/2021/PT SBY., tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sit. *juncto* Nomor 374/PDT/2021/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan pemeriksaan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : Imam Sukardi |
| Umur | : 50 tahun |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Situbondo, 02 Mei 1970 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Timur, RT 005, RW 002, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat I),

2. Nama : Zaenal Abidin
Umur : 66 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 14 Februari 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jalan Gunung Arjuna, Nomor 27, RT 004, RW 002, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat II),

3. Nama : Agus Wida Kamdiyono
Umur : 43 tahun
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 11 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Timur, RT 005, RW 002, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat III),

4. Nama : Armo
Umur : 60 tahun
Tempat/Tgl Lahir : Situbondo, 30 Juni 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Timur, RT 005, RW 002, Desa
Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat
IV),

5. Nama : Suwani
Umur : 63 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 5 November 1957
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jalan Raya Banyuwangi, RT 002, RW 04,
Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
(Tergugat V),

6. Nama : Mohammad Idrus
Umur : 55 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 29 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Timur, RT 005, RW 002, Desa Curah
Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat
VI),

7. Nama : Supiyani
Umur : 65 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 17 Agustus 1955
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Timuri, RT 001, RW 004, Desa
Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat
VI),

8. Nama : Ians Malik Oleatu
Umur : 40 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 26 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Timur, RT 005, RW 002, Desa
Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten
Situbondo, Provinsi Jawa Timur (Tergugat
VIII),

9. Nama : Nurbani Idris
Umur : 35 tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 05 November 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Kampung Curah Jeru Timur, RT 001, RW
004, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji,
Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur
(Tergugat IX),

selaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan XI/Para Pembanding/Para
Pemohon Kasasi tersebut;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Sit., tanggal 21 Januari 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 374/PDT/2021/PT SBY.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 September 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 20 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan atas 2 (dua) objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Bahwa Penggugat telah mampu membuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, bahwa Penggugat sebagai pemilik sah 2 (dua) objek sengketa yang diperoleh melalui jual beli antara Penggugat selaku pembeli dan Nurul Yaman sebagai penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 52/PJ/IV/1993, tanggal 2 April 1993, yang dibuat di hadapan PPAT A. Rim Abdullah, S.H., di Situbondo, sehingga jual beli yang dilakukan Nurul Yaman dengan Para Tergugat selanjutnya yang dilakukan di bawah tangan dan secara diam-diam kemudian menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke-1, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar ke-1 dalam pokok perkara menyebutkan Para

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



Penggugat, padahal dalam perkara *a quo* Penggugat hanya satu, sehingga permohonan kasasi harus ditolak dengan perbaikan mengganti Para Penggugat menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi IMAM SUKARDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. IMAM SUKARDI, 2. ZAENAL ABIDIN, 3. AGUS WIDA KAMDIYONO, 4. ARMO alias PAK MALIK, 5. SUWANI, 6. MOHAMMAD IDRUS, 7. SUPIYANI, 8. IANS MALIK OLEATU, 9. NURBANI IDRIS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 374/PDT/2021/PT SBY., tanggal 8 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sit., tanggal 13 April 2021, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;**

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM):
 - Nomor 02116 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 1430 m², dengan Gambar Situasi, tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: rumah Dyah Wulandari; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: tanah pekarangan Sofyan Jamil; barat: rumah H. Hosen, jalan kavling, rumah Hafidz;
 - Nomor 02118 atas nama H. Abdur Rahman Awik, dengan luas 205 m², dengan Gambar Situasi, tanggal 15/08/2019, yang terletak di Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas sebelah utara: tanah pekarangan Sofyan Jamil; timur: jalan gang/jalan kavling, selatan: rumah Misdin; barat: selokan;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan penguasaan atas objek sengketa oleh Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menempati objek sengketa harus menyerahkannya pada Penggugat dalam keadaan kosong dan utuh dan apabila perlu melalui aparat yang berwenang;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 829 K/Pdt/2023